

Autoevaluación

Instrucciones: Seleccione la opción correcta en cada reactivo.

Instrucciones: Seleccione la opción correcta en cada reactivo.

1. El criterio más aceptado para identificar un contrato administrativo es:
 - a) El criterio subjetivo.
 - b) El criterio de la jurisdicción.
 - c) El criterio de las cláusulas exorbitantes.
 - d) El criterio formal.
2. El principio de mutabilidad (ius variandi) significa que:
 - a) La administración puede modificar unilateralmente el contrato por interés público.
 - b) El contrato puede modificarse por mutuo acuerdo.
 - c) El contratista puede modificar las condiciones.
 - d) El contrato es inmutable.
3. La teoría de la imprevisión se aplica cuando:
 - a) La administración modifica unilateralmente el contrato.
 - b) Ocurren acontecimientos extraordinarios, imprevisibles y ajenos a las partes.
 - c) El contratista incumple sus obligaciones.
 - d) La administración rescinde por interés público.
4. Conforme al artículo 134 CPEUM, la regla general de contratación es:
 - a) Adjudicación directa.
 - b) Invitación restringida.
 - c) Licitación pública.
 - d) Convenio de coordinación.
5. La rescisión administrativa del contrato por incumplimiento del contratista:
 - a) No requiere audiencia previa.
 - b) Debe ser declarada por un juez.
 - c) Solo procede si el contratista la acepta.
 - d) Requiere audiencia previa.
6. El «hecho del príncipe» es:
 - a) Una decisión del Poder Legislativo.
 - b) Una decisión de la autoridad contratante que afecta la economía del contrato.
 - c) Un evento de fuerza mayor.
 - d) El incumplimiento del contratista.
7. La diferencia fundamental entre contrato administrativo y civil radica en:
 - a) El monto.
 - b) Las cláusulas exorbitantes que rompen la igualdad de las partes.
 - c) El plazo.
 - d) La forma escrita.
8. La adjudicación directa procede cuando:
 - a) Es el procedimiento más rápido.
 - b) La autoridad lo decide discrecionalmente.

- c) Existe proveedor único o situaciones de emergencia.
 - d) El monto es muy elevado.
9. El contratista tiene derecho al ajuste de costos:
- a) Solo cuando la inflación supera el 10%.
 - b) Cuando varíen los precios de los insumos y se demuestre la afectación.
 - c) Nunca.
 - d) Solo si el contrato lo prevé.
10. Las controversias de contratos de obra pública federal son competencia del:
- a) Poder Judicial de la Federación.
 - b) CNDH.
 - c) Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
 - d) TFJA.

 **Clave de respuestas:** 1-c, 2-a, 3-b, 4-c, 5-d, 6-b, 7-b, 8-c, 9-b, 10-d.

Lecturas complementarias

Martínez Morales, Rafael I. *Derecho Administrativo, 2o Curso*. Temas XIX y XX (pp. 135-160).

Fernández Ruiz, Jorge. *Derecho Administrativo del Estado de México 2023*. Capítulo XII (pp. 198-230).

Fernández Ruiz, Jorge. *Derecho Administrativo*. Colección INEHRM, 2016. Capítulos XIII y XIV (pp. 176-198).

Hamdan Amad, Fauzi. *Derecho Administrativo*. Escuela Libre de Derecho, 2015. Tema XII (pp. 151-165).

Martínez Morales, Rafael I. *Diccionario de Derecho Administrativo y Burocrático*. Voces: «Contratos administrativos», «Contrato de obra pública», «Licitación pública», «Rescisión administrativa».

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 134.

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas. Arts. 1, 24, 59, 63, 74, 85.

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Arts. 1, 26, 40, 45, 55, 80.

—